

1516910-57.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203813/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 26389788 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2203813 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO DA SILVA

Vistos

Breno ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516910-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516910-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203813/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 26389788 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2203813 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO DA SILVA

Vistos

Breno da Silva foi denunciado na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, pois, no dia 27 de julho de 2022, por volta de 13h40, na Avenida Paula Ferreira, altura do numeral 3780, Pirituba, nessa cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 50 (cinquenta) comprimidos de ecstasy (anfetamina), pesando 12g (doze) gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante e, no dia seguinte, teve sua prisão convertida em preventiva (fl. 41).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 10 de agosto de 2022 (fls. 77/79).

A defensoria pública, em nome do réu, no dia 29 de julho de 2022, impetrou um habeas corpus (fls. 51/57), alegando ilegalidade na prisão preventiva do paciente. No dia 08 de agosto de 2022, o desembargador relator deferiu parcialmente a liminar da defensoria, declarando a liberdade provisória do réu e substituindo-a por outras medidas cautelares (fl. 60).

O réu foi regularmente citado (fl. 80) e apresentou resposta à acusação (fl. 87). Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15), pelo laudo toxicológico definitivo das substâncias apreendidas (fls. 102/104) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Vinycius Marcello Oliveira de Lima, policial civil, relatou que tiveram uma informação privilegiada que no local um indivíduo- com as características do réu- estava comercializando drogas. Ao ser preso foi encontrado com o réu 50 comprimidos de ecstasy.

A testemunha Paulo Henrique Pereira Macedo, policial civil, relatou no mesmo sentido do colega de trabalho.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado confessou os fatos.

Pois bem.

O réu confessou a prática do delito e tem, em seu desfavor, os referidos autos de exibição e apreensão, a perícia toxicológica definitiva das substâncias apreendidas e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, policiais civis em patrulhamento receberam a informação de que uma pessoa, na época não identificada, estaria comercializando entorpecentes. Unidos com as características do indivíduo, realizaram uma curta campanha e identificaram o réu e Renan. Devido à atitude suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem. Em revista pessoal no réu, os entorpecentes supra foram encontrados, enquanto em Renan nada de ilícito foi identificado. O réu foi encaminhado à delegacia, onde foi preso em flagrante. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do

Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, primário, fixo a pena-base como a pena mínima, totalizando cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

O réu confessou e era menor de vinte e um anos na data dos fatos. Ausentes quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a pouca quantidade de droga apreendida, reduzo a pena no patamar máximo de 2/3. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Fixo o regime de cumprimento de pena do réu em aberto.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Breno da Silva como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade do réu por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O réu respondeu ao processo enquanto solto, sem causar embaraços. Assim sendo, poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial. Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 21 de setembro de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA